

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלום דנינו

פ/25/4655

הצעת חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות) (תיקון – אסדרת עבודת עורך דין), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז–2017¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "הממונה לעניין פניות דיירים בהתחדשות עירונית" יבוא :
- "עורך דין" – כהגדרתו בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961, הרשאי להעניק ייעוץ משפטי מטעם בעלי הזכויות במקרקעין, שימונה על ידי הדיירים, וילווה אותם בהליכים הקשורים והכרוכים בקידום עסקה לפי חוק זה;".
2. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא :
- "עבודת עורך הדין 4א. (א) עורך הדין ייצג את בעלי הדירות בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת.
- (ב) עורך הדין לא יתנה את ההתקשרות עם בעלי הדירות, בהתקשרות עם בעלי מקצוע אחרים בפרויקט.
- (ג) לטובת שכר הטרחה של עורך הדין יפקיד היזם סך של 10,000 שקלים חדשים לכל דירה בחשבון נאמנות נפרד.
- (ד) הנאמנים בחשבון הנאמנות כאמור בסעיף קטן (ג), יהיו בעלי הדירות או בא כוחם בלבד."

¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 616.

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לשפר, להיטיב ולהסדיר את המצב הנוהג בעניין ייצוג משפטי של עורך דין מטעם הדיירים, בפרויקט של פינוי בינוי. כיום עורכי דין העוסקים בתחום זה, דורשים סכומים גבוהים ביותר, בשיעור של עשרות אלפי שקלים לכל דירה קיימת. במסגרת תיקון זה מבוקש להסדיר נושא זה ולייצר ודאות כלכלית, דבר שיאפשר ניהול כלכלי ראוי מצד היזמים ויאפשר לדיירים לקבל שירות טוב וראוי. הגבלת הסכומים שעורכי הדין המייצגים יהיו רשאים לגבות עבור השירות המשפטי, אינה פוגעת בחופש העיסוק, שכן עורכי דין רבים פועלים בתחום, ולבעלים יש אפשרויות רבות לבחור עורך דין מקצועי ומתאים שייצג אותם מול היזם. הדבר מקבל משנה תוקף נוכח העובדה כי על היזם מוטלות התחייבויות רבות כחלק מהעסקה, ועבודה זו מוטלת ומבוצעת על ידי עורך הדין מטעמו של היזם. לעורך הדין של הדיירים יש הן חובה והן אחריות מקצועית בנקודות זמן מוגדרות, ולכן הגבלה של שכר טרחה כאמור בהצעה זו, יש בה לשקף הן את היקף העבודה המקצועית של עורך הדין ויש בה להלום את האחריות המקצועית הנדרשת מעורך הדין במסגרת הליך זה. הותרת עניין זה ללא הגבלה, לפי כללי שוק חופשי, יש בה לגרום לייקור פרויקטים מסוג זה, מהטעם שעלויות אלה מגולגלות בסופו של יום על רוכשי הדירות החדשות. לכן אם ליזם יהיו ודאות וידיעה ביחס לעלויות אלה מראשית הדרך, יהיה בכך לאפשר לו לכלכל את צעדיו באופן ראוי ונכון, ולא תיגרם הכבדה של העלויות על רוכשי הדירות בסוף התהליך. הצעת החוק נועדה להביא לך שההתקשרות עם עורך הדין של הדיירים למתן הגנה וייצוג משפטי תהיה לטובת מתן שירות משפטי בלבד, ולא תאפשר לעורך הדין לדרוש לעבוד עם בעלי מקצוע אחרים. מבוקש לקבוע כי ליזם תהיה הזכות לבחור את אנשי המקצוע והיועצים לפרויקט.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בסיוון התשפ"ד (17.06.2024)